

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

INCIDENTES DE SANIDADE MENTAL E FALSIDADE

CPPM ARTS. 156 A 169 • PERÍCIA • LAUDO • SUSPENSÃO PARCIAL • AUTOS APARTADOS • FALSIDADE DOCUMENTAL



DPPM • AULA 08 | 3 QUESTÕES REAIS | ZERO QUESTÃO AUTORAL

CFO PMAL 2026 • DIA 11 • 2ª AULA DO DIA



MAPA DO CAPÍTULO

Dois incidentes, duas perguntas diferentes

Sanidade mental pergunta sobre imputabilidade/capacidade do acusado. Falsidade documental pergunta sobre autenticidade e eficácia de documento usado no processo.

SANIDADE	Dúvida decorrente de doença ou deficiência mental -> perícia médica.
FALSIDADE	Documento constante dos autos é impugnado -> incidente para verificar autenticidade, quando necessário à decisão.
EM COMUM	Podem tramitar em autos apartados e interferir na marcha do processo sem necessariamente paralisar tudo.

PEGADINHA CENTRAL

O CPPM evita suspensões absolutas. Mesmo quando um incidente interfere na prova, diligências urgentes ou independentes podem continuar.



ARTS. 156 E 157

Quem pode provocar a perícia e quando

Havendo dúvida sobre a imputabilidade penal do acusado em razão de doença ou deficiência mental, ele será submetido a perícia médica.

PROCESSO	O juiz pode ordenar de ofício ou a requerimento do MP, defensor, curador, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
IPM	A perícia também pode ser ordenada na fase do inquérito, por iniciativa do encarregado ou a requerimento das pessoas previstas.
LAUDO	Prazo legal: 45 dias, prorrogável se os peritos demonstrarem necessidade.
AUTOS AOS PERITOS	Pode haver entrega se não houver prejuízo à marcha do processo; regra semelhante vale no IPM.

NÃO CONFUNDA COM CPP COMUM

No CPPM, o encarregado do IPM possui previsão expressa de iniciativa para a perícia. Esse detalhe é muito cobravel em prova militar.



ARTS. 158 A 162

Efeito da perícia: suspensão é cirúrgica, não total

A determinação da perícia não impede diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. O processo fica sustado quanto à produção de prova em que seja indispensável a presença do acusado examinado.

INIMPUTABILIDADE	Se o laudo concluir inimputabilidade e o juiz concordar, há nomeação de curador e declaração por sentença, com medida de segurança correspondente.
RELATIVA	Se a conclusão for de imputabilidade reduzida, inquérito/processo prossegue; no processo, com defensor.
DOENÇA SUPERVENIENTE	Se surgir depois do crime, inquérito/processo pode ficar suspenso até restabelecimento, sem perder diligências urgentes.
AUTOS APARTADOS	A verificação corre em apartado e só é apensada ao principal após o laudo.



ARTS. 163 A 169

Falsidade documental: rito que a banca troca por uma palavra

AUTUAÇÃO	Se necessária à decisão, a impugnação é autuada em apartado; parte contrária responde em 48 horas.
PROVA	Há dilação probatória em tríduo; depois o juiz pode determinar diligências.
RECONHECIMENTO	Reconhecida a falsidade, a decisão é irrecorrível; documento é desentranhado e remetido ao MP com os autos do incidente.
ARGUIÇÃO ORAL	É reduzida a termo e autuada como incidente.
PROCURADOR	A arguição feita por procurador exige poderes especiais.
DE OFÍCIO	A verificação da falsidade pode ocorrer de ofício.

SUSTAÇÃO DO FEITO

O juiz **poderá** sustar o feito se a apuração da falsidade for imprescindível para condenar ou absolver. Diligências independentes podem seguir. "Deverá suspender sempre" está errado.



QUESTÕES REAIS

Incidência direta em provas militares

QUESTÃO REAL 1 • CEBRASPE • PM-DF • Oficial • 2010 • Q672996

Após laudo concluir inimizabilidade ao tempo do crime, o acusado deve ser absolvido imediatamente, sem necessidade de conclusão do processo.

GABARITO: ERRADO

O CPPM disciplina a conclusão pericial e a sentença, mas não autoriza transformar o incidente em encerramento automático e independente da marcha processual. A banca explora a palavra "imediatamente".

QUESTÃO REAL 2 • MPM • Promotor de Justiça Militar • 2013 • Q478954

Questão objetiva: é correto afirmar que o incidente de insanidade pode apoiar-se em exame determinado ainda no IPM pelo encarregado.

GABARITO: ALTERNATIVA A

O art. 156, § 2º, admite a perícia também na fase do IPM, por iniciativa do encarregado ou em atenção a requerimento das pessoas legalmente previstas.

QUESTÃO REAL 3 • MPM • Promotor de Justiça Militar • 2021 • Q1837891

Em questão sobre procedimentos incidentais, afirmou-se que o incidente de falsidade corre em apartado e, reconhecida a falsidade, o documento é desentranhado por decisão irrecurável.

GABARITO: ASSERTIVA CORRETA

É a síntese do art. 163, especialmente alínea d. Na prova original, essa afirmação não era a alternativa incorreta.



FECHAMENTO

Mapa de 20 segundos

156	Dúvida sobre imputabilidade -> perícia; juiz/partes e também IPM.
157	Laudo em 45 dias, prorrogável.
158	Não suspende tudo; susta prova que exija presença do acusado.
162	Sanidade em autos apartados.
163	Falsidade: resposta 48h -> prova em tríduo -> decisão.
163-d	Falsidade reconhecida -> decisão irrecorrível + desentranhamento + MP.
168	Sustação do feito é possível se imprescindível.

FONTE NORMATIVA

Decreto-Lei 1.002/1969 - CPPM compilado, arts. 156 a 169. Questões: CEBRASPE PM-DF 2010 Q672996; MPM 2013 Q478954; MPM 2021 Q1837891.

DIA 11 • AULA 02 CONCLUÍDA